

1501557-27.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor

Justiça Pública

Réu

WESLLEN DANILO DA SILVA

CONCLUSÃO

Aos 24 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

WESLLEN DANILO DA SILVA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3415-4611, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1501557-27.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor

Justiça Pública

Réu

WESLLEN DANILO DA SILVA

CONCLUSÃO

Aos 24 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

WESLLEN DANILO DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 09/08/2022, por volta das 10h30min, na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição, nº 1109, Jardim Archilla, nesta cidade e Comarca de Votorantim, SP, teria subtraído, para si, mediante escalada, 100 (cem) metros de fios de cobre, avaliados em R\$ 2.000,00 (cem mil reais, cf. auto de exibição, apreensão e entrega de f. 13, e avaliação de f. 14), pertencentes à Votobox Indústria e Comércio de Móveis e Colchões Ltda.. O réu foi preso em flagrante (fl. 01) e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 53/54).

A denúncia, com o rol de três testemunhas, foi recebida à fl. 73.

O acusado foi citado (fl. 97) e apresentou resposta à acusação, sem suscitar preliminares ou arrolar testemunhas (fls. 102/103).

A prova oral proposta foi produzida com a oitiva das testemunhas arroladas, seguindo-se ao interrogatório do réu e à apresentação de alegações finais pelas partes.

Nas suas alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, ante a impossibilidade da demonstração da autoria do delito imputado ao acusado, sendo no mesmo sentido a manifestação da defesa.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Ao final da instrução processual, conclui-se que a pretensão punitiva deduzida na denúncia é IMPROCEDENTE.

Interrogado na fase policial (fls. 05/06), o réu afirmou que estava no local apenas dormindo e foi acordado pelo proprietário do local e pelos policiais militares. Não estava furtando fios.

Em juízo (áudio e vídeo), o acusado declarou é barbeiro, possui duas Barbearias registradas em seu nome e é usuário de crack. Na data dos fatos, pulou no local apenas para dormir, pois estava em situação de rua em decorrência da dependência química. Acreditava que a empresa estava abandonada e, por isso, decidiu ali pernoitar. Não subtraiu os cabos. Não conhecia ninguém, pois é de Indaiatuba, e também não viu quem pudesse ter subtraído os objetos. Disse que veio a Votorantim sem destino e, em momento algum, quis prejudicar alguém. Pediu uma oportunidade. A testemunha Moacir Amorim Botelho (áudio e vídeo) relatou que é gerente industrial da empresa vítima. No dia dos fatos, estava andando pelo galpão da empresa e quando olhou para cima, viu o réu deitado na eletrocalha. Neste dia e no anterior, haviam sido subtraídos cabos de cobre do local, que não foram recuperados. Existia um ponto de luz da empresa que era ligado àquela rede elétrica do galpão. Como acabou a energia nesse ponto de luz, foram até o local e verificaram a subtração dos cabos, consertaram e, no dia seguinte, aconteceu novamente. O réu disse que estava no local porque tentaram matá-lo, não sabia quem havia furtado os cabos e que não foi ele. Eram por volta de nove da manhã. Acredita que o réu entrou pulando o portão. Não tinham câmeras de segurança no local. Ninguém viu o que aconteceu. O único objeto encontrado foi uma faca de mesa perto de onde o réu estava, mas não com ele. Na época dos fatos, o réu tinha aparência bastante diferente da atual. O valor avaliado dos fios incluía os subtraídos no dia anterior. A testemunha foi a primeira a chegar ao local. Não sabe dizer se a faca encontrada foi usada pelo réu. A testemunha policial militar Vinícius Roberto Fernandes Sonnenberg (áudio e vídeo) reconheceu o réu. Na data dos fatos, disse que foram acionados em razão de uma denúncia de furto. Chegando no local, viram o réu em cima da calha e os fios estavam embaixo. Não se recorda de algum instrumento utilizado para a retirada dos fios nem de câmeras de segurança no local. Não conhecia nem ouviu falar do réu nos meios policiais. Não sabe como ele ingressou na empresa. O local tinha portão de acesso, porém não se recorda se houve algum dano. Não lembra se o réu aparentava estar sob o efeito de drogas. Ele disse que estava se escondendo de alguns rapazes que queriam bater nele. Trata-se de região com muitos usuários de drogas. Os policiais foram os primeiros a abordar o réu e acredita que ele não estava numa

situação visual boa.

O Ministério Público desistiu da inquirição da testemunha policial militar Felipe Ricardo Prado de Oliveira.

Conforme apontado pelo DD. Promotor de Justiça, os indícios que basearam a denúncia não foram convolados em provas.

Isso porque, pelos relatos das testemunhas, apurou-se em juízo que o réu foi surpreendido no local dos fatos e próximo dele havia alguns fios de cobre e uma faca. Daí a suspeita de tentativa de furto dos cabos.

Os policiais militares, por sua vez, não encontraram qualquer objeto na posse do acusado. A eles, o réu relatou que entrou no local para se esconder.

O acusado, por sua vez, tanto em sede policial quanto em juízo, negou a prática delitiva que lhe foi imputada.

Ademais, a própria quantidade de fios descrita na denúncia foi refutada pelo depoimento do representante da empresa vítima, que afirmou que os fios maiores, mais caros e em maior quantidade, foram subtraídos dias antes e, no momento em que encontraram o réu, existiam no local apenas poucos fios, de menor espessura e valor. Soma-se a isso, o fato de que essa testemunha encontrou o réu deitado, o que dá maior verossimilhança ao interrogatório dele no sentido de que foi ao local apenas para se esconder e dormir.

Restou ausente, assim, a prova de autoria quanto ao delito que foi atribuído ao réu. Ainda que houvesse a intenção de praticar a conduta, não há como se precisar com certeza se foi ele quem subtraiu os fios, pelo simples motivo de ter sido encontrado no local dos fatos.

Portanto, e, uma vez que nesta fase do processo penal a dúvida deve beneficiar o réu, a absolvição é a solução que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e, em consequência, ABSOLVO WESLLEN DANILO DA SILVA, da imputação contida na denúncia, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura em favor do sentenciado.

Ademais, expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio DPE/OAB, após o trânsito em julgado.

P.I.C., encaminhando-se cópia à vítima (artigo 201, §2º do Código de Processo Penal).

Votorantim, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA